

1501892-64.2021.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/11/2022
... de Registro: 06/07/2022).

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501892-64.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501892-64.2021.8.26.0540
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JULIO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

JÚLIO DE OLIVEIRA foi denunciado por incursão nos artigos 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia narra que no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 19h22, rua Maria Julia da Silva, 284, Jardim São Gabriel, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conforme laudo de fls. 73-5.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

O Ministério Público ofertou proposta de acordo de não persecução penal, que foi aceita pelo acusado e homologada pelo Juízo (fl. 127). Posteriormente, Júlio descumpriu os termos do acordo (fl. 136).

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 156) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais escritos, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa busca a absolvição ou ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, com o reconhecimento da atenuante da confissão, sob regime penitenciário aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A acusação procede.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-3), boletim de ocorrência (fls. 04-7), laudo pericial (fls. 73-5) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, em solo policial, o réu negou a acusação. Disse que não estava dirigindo e, apesar de ter sido detido em um bar, não bebeu (fl.12). Sob o contraditório, inovou. Afirmou que dirigiu sob o efeito de álcool, mas não fugiu do local do acidente (mídia digital).

As versões contraditórias do acusado não merecem credibilidade.

A vítima Alexandre, na fase administrativa, disse que: (sic) "sou o dono do carro VW/GOL 1.0, placas JGW2B06, e hoje à noite, dirigia ele pela na Rua Maria Júlio da Silva, 284, Jd São Gabriel; em certo momento, parei o carro, porque tinha um Kombi estacionada na rua e de encontro, vinha um outro veículo; pensei, vou parar para deixar o motorista daquela carro decidir o que ia fazer; nisso, ele simplesmente veio com o carro dele, na direção do meu, e bateu na frente; desci e fui conversar com ele; percebi que estava nitidamente embriagado e afirmava que eu quem estava errado; falei que ira chamar a polícia; pedi ajuda para o Bryan, que estava perto, até para tentar tirar meu carro da rua, mas a polia tava fazendo muito barulho e desisti; nisso, o motorista do carro que bateu no meu entrou no carro dele e foi embora; pedi pro Bryan ir atrás dele e quando visse uma viatura, avisar do acidente; o Bryan viu que ele voltou para um bar, onde encontrou uma viatura e pediu ajuda" (fl. 09).

A testemunha Bryan, na fase inquisitiva, asseverou que: (sic) "sou amigo do Alexandre e vi que o motorista de um FIAT TIPO bateu no carro dele; fui ajudar e durante isso, o motorista daquele carro fugiu do local; peguei meu carro e fui atrás dele para avisar pra polícia; quando ele estacionou, estava passando uma viatura da PM; contei o que tinha acontecido e eles abordaram aquele motorista; ele tava visivelmente embriagado; depois que a PM abordou ele viemos todos pra Delegacia" (fl. 10).

Em juízo, disse que ele e um colega estavam se preparando para ir a um culto de jovens. Ao descer a rua, visualizou o carro do seu amigo e o carro do réu, um de frente para outro e causando trânsito. Conversou com o motorista do outro veículo, o réu Júlio, para que ele colocasse o carro no canto da via, onde pudessem

conversar e resolver a situação. Ato contínuo, o acusado, que também estava na companhia de um amigo, fugiu do local. Em razão disso, passou a segui-los até um bar, onde eles pararam, não quiseram conversar e iniciaram uma discussão. Diante do ocorrido, acionou uma viatura que passava pelo local. Percebeu que o acusado estava visivelmente embriagado, falando enrolado e andando cambaleando. Por fim, confirmou que o réu bateu o carro (mídia digital).

Os policiais militares, na fase antejudiciária, historiaram que: (sic) "estávamos realizando policiamento pelo local do fato, com a viatura M-30114, quando fomos solicitados por um popular, identificado como BRYAN, dizendo que o motorista de um veículo FIAT TIPO, placas BRL2356, ali estacionado, há pouco tinha colidido com o veículo VW/GOL, placas JGW2B06, de seu amigo ALEXANDRE, que estava estacionado na Rua Maria Júlio da Silva, 284, Jd São Gabriel, nesta; BRYAN contou ainda que ao ver o acidente e a fuga do motorista do TIPO, passou a acompanhá-lo até que ele parou naquele local, onde nos solicitou; diante disso, realizamos a abordagem da pessoa apontada pelo solicitante, identificado como JÚLIO DE OLIVEIRA, que estava ao lado do veículo IMP/FIAT TIPO 1.6IE, placas BRL2356, o qual se mostrou reticente, ostentando sinais de que chegou até ali dirigindo aquele carro, com sua capacidade psicomotora alterada em virtude do consumo de bebida alcóolica, já que apresentava voz pastosa, andar cambaleante, além de exalar forte hálito com odor etílico; indagamos ele se havia bebido e se era quem dirigiu aquele carro até ali, JÚLIO DE OLIVEIRA confirmou que tinha sim bebido duas pingas, e que dirigiu seu carro até aquele ponto" (fls. 08 e 11).

Não fosse suficiente, ao ser ouvido em audiência de acordo de não persecução penal, o réu confessou integralmente a acusação (fl. 124).

Assim, a prova oral colhida demonstra que o réu dirigiu sob efeito de álcool e, após colidir com o carro de Alexandre, fugiu do local para se eximir de responsabilidade. Os depoimentos colhidos em solo policial e em juízo foram corroborados pelo laudo pericial de fls. 73-5, que concluiu que o réu estava embriagado.

Ressalte-se que: "o estado de embriaguez pode ser aferido por outros elementos de prova em direito admitidos, como na hipótese, em que, diante da recusa em fornecer a amostra de sangue para o exame pericial, o paciente foi submetido a exames clínicos que concluíram pelo seu estado de embriaguez" (STJ - HC: 151087 SP 2009/0205445-8, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ: 18/03/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2010).

No que toca ao crime de fuga do local do acidente, respeitado entendimento em contrário, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 907, fixou a seguinte tese: "A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade" (RE 971.959/RS, Plenário, Sessão Ordinária, 14.11.2018).

Em recente julgado, novamente o Pretório Excelso reafirmou tal entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL À LUZ DO INC. LXIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 907 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NATUREZA FORMAL. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. [...] 14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a tipicidade do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, e determino o retorno do processo à Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, para que prossiga no julgamento do feito, como de direito (§ 2º do art. 21

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 1369449 / RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 04/04/2022, Publicação: 19/04/2022).

No mesmo sentido, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Crimes de trânsito. Lesão corporal culposa e fuga do local do acidente. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório suficiente. Depoimento firme prestado pela vítima. Laudo pericial do local do acidente claro e conclusivo. Delito previsto no art. 305 do CTB. Fuga do local do acidente. Constitucionalidade da norma penal. Aplicação da tese firmada pelo STF em julgamento recente, reservado entendimento pessoal. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre tais figuras típicas. Condenação e cálculo de pena mantidos. Apelo defensivo improvido. Apelo ministerial provido para o fim de fixar o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda corporal, por se tratar de réu reincidente. (TJSP; Apelação Criminal 0058923-73.2017.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2021; Data de Registro: 25/04/2021).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, passa-se à dosagem das penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo as penas-bases no mínimo legal de 06 meses de detenção e 10 dias-multa para o crime de embriaguez ao volante e 06 meses de detenção para o crime de fuga do local do acidente.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão quanto ao crime de embriaguez ao volante, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, visivelmente embriagado, e ainda buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato

confessório para atuar como causa de atenuação penal— distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno —ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP -11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Em que pese respeitável entendimento jurisprudencial em sentido diverso, tenho que a atenuante da confissão espontânea não deve ser aplicada, pois o apelante foi preso em flagrante no interior do terreno da unidade básica de saúde, na posse de ferramentas aptas à concretização do furto. Há incompatibilidade lógica entre prisão em flagrante e atenuação da pena pela confissão espontânea" (TJSP, Ap nº 1502232-08.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 17.10.22) g.n.

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência

dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal – Tráfico de drogas – [...] Dosimetria – pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechado mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da precisa fundamentação exarada pelo d. Juiz sentenciante: "Justifica-se, na segunda etapa, a não incidência da atenuante da confissão, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão, não espontânea, de quem foi preso em flagrante na posse do objeto subtraído, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ".(TJSP, Apelação Criminal nº 1502274-57.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 23 de maio de 2022).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a

quo, no decisorio, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADES DAS DROGAS, LOCAL DO CRIME, APREENSÃO DE DINHEIRO, CONFISSÃO DO RECORRENTE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA DADAS AS CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES NO PISO. ADEQUADO O NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR PENA AQUEM DO PISO - SÚMULA 231, DO C. STJ. - REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE - REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS - RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1502209-62.2021.8.26.0540; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) g.n.

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravamento regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRG no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, "em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal", tendo o Magistrado pontuado que "a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito

de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação" (fl. 54). Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/03/2022).

Ainda assim, a pena não poderia ser conduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na última etapa, frente ao concurso material de crimes, somam-se as reprimendas, que totalizam 01 ano de detenção e 10 dias-multa.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, fixa-se no mínimo legal de 02 meses.

O valor do dia-multa será o unitário mínimo.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena sob regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do par. 2º, do citado dispositivo legal, qual seja, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da execução.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JÚLIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 01 ano de detenção, sob o regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no unitário mínimo, substituída a pena corporal na forma acima especificada, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses, por infração aos artigos 305 e 306 da Lei nº 9.503/1997, em concurso material.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita ao réu (fl. 220).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella – Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA